

인천항만공사 감사위원회

시정요구

제 목 비상대응본부 운영 관련 대체휴가 부여 부적정

소 관 부 서 ☆☆☆☆팀, ◇◇◇◇팀

내 용

인천항만공사(이하 ‘公社’라고 한다.)는 인천항 경계태세를 강화하기 위해 2016년 2월부터 公社 직원으로 구성된 야간 순찰조를 편성하여 비상대응본부를 운영하고 있다.

「근로기준법」 제56조¹²⁾ 및 제57조¹³⁾에 따르면 사용자는 연장근로와 야간근로 또는 휴일근로를 한 근로자에 대하여 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 지급하거나, 그에 갈음한 휴가를 부여하여야 한다.

따라서 公社는 정상 근무시간 종료 후 비상근무에 참여한 직원에 대하여 「근로기준법」에 따라 연장근로시간인 18시부터 22시까지는 1.5배의 대체휴가를 부여하고, 22시부터 오전 6시까지는 2배의 대체휴가를 부여하여야 했다.

그런데 公社는 비상근무에 따른 연장·야간근로수당을 지급하는 대신 대체휴가를 부여하기로 결정하면서 [표.1]과 같이 「근로기준법」과 다르게 대체휴가를 과소 산정하였다. 이는 「근로기준법」 제56조에 위배되어 적발시 행정처분(3년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금¹⁴⁾)의 대상이 되는 사항으로 시정이 요구된다.

12) 제56조(연장·야간 및 휴일 근로) 사용자는 연장근로(제53조·제59조 및 제69조 단서에 따라 연장된 시간의 근로)와 야간근로(오후 10시부터 오전 6시까지 사이의 근로) 또는 휴일근로에 대하여는 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 지급하여야 한다.

13) 제57조(보상 휴가제) 사용자는 근로자대표와의 서면 합의에 따라 제56조에 따른 연장근로·야간근로 및 휴일근로에 대하여 임금을 지급하는 것을 갈음하여 휴가를 줄 수 있다.

14) 「근로기준법」 제109조(벌칙) 제56조 등을 위반한 자는 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.

[표.1] 비상근무 차수별 연장·야간 근무시간에 따른 대체휴가시간

구 분	연장·야간 근무시간	실제 부여한 대체휴가시간	근로기준법 기준 대체휴가시간	과소산정시간
1차~5차	21시~익일 5시 (8시간)	12시간	15.5시간	3.5시간
6차	21시~24시 (3시간)	4시간	5.5시간	1.5시간
7차~11차	18시~22시 (4시간)	4시간	6시간	2시간

조 치 할 사 항 인천항만공사 ☆☆☆☆팀장 및 ◇◇◇◇팀장은

비상대응본부 운영기간 동안 과소 산정된 대체휴가시간을 재산정하여 부여하고
향후 유사사례 발생 시 근로기준법을 위반하는 일이 없도록 관련 업무를 철저히
하시기 바랍니다.(시정)